

Nr. 99 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Wehrsteuergesetzes. 10. Juni 1937

R 43 II/792, Bl. 148–151 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

1. Kreis der wehrsteuerpflichtigen Personen

Der Begriff der *allgemeinen Wehrpflicht* gebietet, diejenigen deutschen Staatsangehörigen, die nicht zur Erfüllung der zweijährigen aktiven Dienstpflicht einberufen werden, mit einer besonderen Steuer zu belegen.

Die Volksgenossen, die zum aktiven Wehrdienst einberufen werden, müssen ihre Berufsausbildung unterbrechen oder, wenn sie die Berufsausbildung schon vollendet haben, ihre Stellung im bürgerlichen Beruf aufgeben. Diejenigen, die nicht aktiv dienen, können ihre Berufsausbildung ohne Unterbrechung vollenden. Sie können früher als diejenigen, die aktiv dienen, ihren erlernten Beruf ausüben oder sich sonst im bürgerlichen Erwerbsleben betätigen. Dieser berufliche und wirtschaftliche *Vorteil* muß aus *moralischen* (wehrpädagogischen) Gründen *einigermaßen ausgeglichen* werden durch eine *besondere Steuer*: eine *Wehrsteuer*².

§ 1 des vorliegenden Entwurfs gemäß unterliegen der Wehrsteuer alle diejenigen deutschen Staatsangehörigen, die nach dem 31. Dezember 1913 geboren sind, ihren *Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland* haben und *nicht zur Erfüllung der zweijährigen aktiven Dienstpflicht einberufen werden*. Wehrpflichtige, die im Ausland leben (§ 17 des Wehrgesetzes³) unterliegen grundsätzlich der Wehrsteuer *nicht*.

Es ist gleichgültig, ob die Einberufung zur Erfüllung der zweijährigen aktiven Dienstpflicht wegen Wehruntauglichkeit (§ 14 Ziffer 1 des Wehrgesetzes), wegen Wehrunwürdigkeit (§ 13 des Wehrgesetzes) oder aus besonderen Gründen (z.B. § 14 Ziffer 2 des Wehrgesetzes⁴) unterbleibt.

Befreit von der Wehrsteuer sind lediglich diejenigen Wehrpflichtigen, die *bei der Ausübung der Arbeitsdienstpflicht oder des zweijährigen aktiven Wehrdienstes für den Wehrdienst untauglich* geworden sind (§ 2 Absatz 1 des Entwurfs).

Die Wehrsteuerpflicht ruht bei der Ableistung von Übungen, die länger als 14 Tage dauern, und zwar für die Gesamtdauer der Übung (§ 2 Absatz 2 des Entwurfs). Dadurch werden die besonderen Verhältnisse berücksichtigt, die sich durch die kurzfristige Ausbildung bei der Wehrmacht ergeben.

2. Beginn und Ende der Wehrsteuerpflicht

Die Wehrsteuerpflicht *beginnt* § 1 Absatz 2 des Entwurfs gemäß am Anfang des Kalenderjahres, das auf den Zeitpunkt der Einberufung des Geburtsjahrgangs folgt, dem der Steuerpflichtige angehört. Die Wehrsteuerpflicht beginnt aber nicht vor Anfang des Kalenderjahres, das auf die endgültige

¹ Beigefügt der KabVorl. eines „Gesetzes betreffend Steuer der Personen, die nicht zur Erfüllung der zweijährigen aktiven Dienstpflicht herangezogen werden (Wehrsteuer)“, welche der RFM am 10. 6. 1937 dem StSRk m. d. B. zuleitete, „den Entwurf entsprechend dem Beschluß in der Kabinettsitzung vom 11. Mai 1937 im Umlaufweg zu verabschieden“; R 43 II/792, Bl. 145–151. Zur Problematik der Vorlage und ihrer bisherigen Behandlung s. oben Dok. Nr. 1. Die Formulierung der nachfolg. angezogenen Paragraphen stimmt mit der in RGBL 1937 I S. 821 verkündeten Fassung des Gesetzes wörtlich überein.

² Gemäß Anregung des StdF vom 26. 6. 1937 wurde dieser Satz in der zur Veröffentlichung freigegebenen Fassung der Begründung auf Anweisung Hitlers ersetzt durch: „Zum Ausgleich hierfür wird die Wehrsteuer eingeführt.“ R 43 II/792, Bl. 152 f., 162 f.; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22287.

³ Vom 21. 5. 1935 (RGBL. I S. 609); s. ARH II/1, Nr. 159 P. 1.

⁴ Nach § 14 Ziff. 2 WehrG durften nicht zum Wehrdienst herangezogen werden: „Wehrpflichtige römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Subdiakonatsweihe erhalten haben.“

Entscheidung über die Nichteinberufung des Steuerpflichtigen (§ 1 Absatz 1 des Entwurfs) folgt. Da das Gesetz § 6 gemäß am 1. August 1937 in Kraft treten soll⁵, unterliegen ab 1. August 1937 *erstmal*s die Angehörigen der *Jahrgänge 1914 und 1915*, soweit sie nicht zum aktiven Wehrdienst herangezogen werden, der Wehrsteuerpflicht. *Frühere Jahrgänge werden durch das Gesetz nicht erfaßt* (§ 1 Absatz 1 des Entwurfs).

Die Wehrsteuerpflicht *endet* am Schluß des Kalenderjahres, in dem der Steuerpflichtige das 45. Lebensjahr vollendet hat (§ 1 Absatz 3 des Entwurfs).

Beginn und Ende der Wehrsteuerpflicht sind, soweit es die technischen steuerlichen Belange ermöglichen, den Vorschriften des Wehrgesetzes über die Dauer des Wehrdienstes (§ 7 Absatz 1 zu a Ziffer 1 und Absatz 1 zu b des Wehrgesetzes⁶) angeglichen.

3. Bemessung der Wehrsteuer

Die Wehrsteuer wird *nach dem Einkommen* bemessen. Der Begriff des Einkommens im Sinn des Wehrsteuergesetzes stimmt mit demjenigen des Einkommensteuergesetzes überein.

Die Wehrsteuer beträgt in den ersten zwei Jahren nach Beginn der Wehrsteuerpflicht (entsprechend den zwei Jahren, in denen der Jahrgang des Steuerpflichtigen die zweijährige aktive Dienstpflicht erfüllt), *50 v. H. der Einkommensteuer* (nicht des Einkommens, sondern nur der Einkommensteuer, die auf das Einkommen entfällt), in den folgenden Jahren bis zur Beendigung der Wehrsteuerpflicht *6 v. H. der Einkommensteuer*, die für dasselbe Kalenderjahr erhoben wird (§ 3 Satz 1 des Entwurfs).

⁷Die Steuerlast ist in den ersten zwei Jahren eine besonders *fühlbare*. Das muß sie sein, wenn sie ihrem Sinn entsprechen soll.

Die soeben bezeichneten Tarifbestimmungen (§ 3 Satz 1 des Entwurfs) genügen nicht; denn es könnten danach nur solche Steuerpflichtige zur Wehrsteuer herangezogen werden, die bereits der Einkommensteuer unterliegen. Das wird bei vielen der nicht aktiv Dienenden gerade in den ersten zwei Jahren der Wehrsteuerpflicht nicht der Fall sein, weil ihr Einkommen die Einkommensteuergrenze noch nicht erreicht. Sie deshalb von der Wehrsteuer auszunehmen, würde jedoch nicht mit dem Sinn der Wehrsteuer in Einklang zu bringen sein. Es ist deshalb im § 3 Satz 2 des Entwurfs eine *Mindeststeuer vorgesehen*, Diese beträgt:

– 1.

soweit die Wehrsteuer durch Abzug von Arbeitslohn erhoben wird, in den ersten zwei Kalenderjahren nach Beginn der Wehrsteuerpflicht *4 v. H. des Arbeitslohns*. Das ist *bei voller Beschäftigung* das Entgelt für *acht Arbeitsstunden monatlich*. In den folgenden Kalenderjahren beträgt die Mindeststeuer *5 v. T. des Arbeitslohns*. Das ist bei voller Beschäftigung das Entgelt für *eine Arbeitsstunde* monatlich;

– 2.

wenn die Wehrsteuer veranlagt wird, in den ersten zwei Kalenderjahren nach Beginn der Steuerpflicht *5 v. H. des Einkommens*, in den folgenden Kalenderjahren *6 v. T. des Einkommens*.

Der Hundertsatz und der Tausendsatz sind bei der Veranlagung um je 1 v. H. höher als bei Erhebung durch Abzug vom Arbeitslohn. Das bedeutet im Ergebnis keine verschiedene Steuerbelastung. Beim Abzug vom Arbeitslohn wird zur Vereinfachung der Erhebung der *Arbeitslohn*, bei der Veranlagung das *Einkommen* zugrundegelegt. Einkommen ist jedoch begrifflich ein *niedrigerer* Betrag als der *Arbeitslohn*; es ist der Betrag, der vom *Gesamtbetrag* der Einnahmen nach Abzug der Werbungskosten (Betriebsausgaben) und Sonderausgaben *verbleibt*.

⁵ Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wurde wegen verzögerter Verabschiedung des Gesetzes später um einen Monat auf 1. Sept. 1937 verschoben; R 43 II/792, Bl. 164.

⁶ D. h. für die Dauer des aktiven Wehrdienstes und des Wehrdienstes im Beurlaubtenstand (Reserve).

⁷ Die folg. zwei Sätze aufgr. Anregung des StDF (o. Anm. 2) in der veröffentl. Fassung der Begründung ersetzt durch den Satz: „Es entspricht dem besonderen Zweck des Gesetzes, daß die Steuer in den ersten zwei Jahren fühlbarer ist als in den folgenden Jahren.“

4. Freigrenzen

Das Wesen der Wehrsteuer bedingt, daß sie auch von denjenigen Personen erhoben wird, die bei der Einkommensteuer unter der Freigrenze bleiben und infolgedessen *einkommensteuerfrei* sind.

⁸Lediglich die *ganz kleinen* Einkommensempfänger werden zur Wehrsteuer *nicht* herangezogen, und zwar § 2 Absatz 3 des Entwurfs gemäß diejenigen, deren Einkommen im Kalenderjahr 224 Reichsmark nicht übersteigt. Diese Freigrenze ist durch verwaltungstechnische Gründe bedingt.

5. Zahlenmäßige Unterlagen und Schätzung des Aufkommens ⁹

Für die Einführung der Wehrsteuer sind nicht finanzielle, sondern wehrpädagogische Gründe maßgebend. Das Aufkommen kann nicht sehr groß sein, weil das Einkommen der Wehrsteuerpflichtigen gerade in den beiden Kalenderjahren, in denen die *Steuersätze hoch* sind, in der Regel nur sehr *niedrig* ist.

Im Jahr 1937 beträgt die Zahl der männlichen Überlebenden aus dem Geburtsjahr 1914 591 000, aus dem Geburtsjahr 1915 463 000. Bei einer Tauglichkeitsziffer von 70 v. H. verbleiben aus dem Geburtsjahr 1914 172 000 und aus dem Geburtsjahr 1915 139 000 Personen, die *nicht* zur Erfüllung der aktiven zweijährigen Dienstpflicht herangezogen werden.

Im Hinblick auf die Freigrenze (siehe oben Abschnitt 4) werden einer Berechnung des Statistischen Reichsamtes gemäß aus dem Geburtsjahr 1914 nur 121 000 und aus dem Geburtsjahr 1915 nur 94 000 Personen wehrsteuerpflichtig.

Unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen Jahreseinkommens von 1800 RM für Angestellte, 1600 RM für gelernte Arbeiter und 1300 RM für ungelernte Arbeiter ergibt sich ein durchschnittlicher Mindeststeuerbetrag für jeden wehrsteuerpflichtigen Arbeitnehmer von 62 RM jährlich zu den erhöhten Sätzen der ersten zwei Kalenderjahre der Wehrsteuerpflicht und von 7,75 RM jährlich für die folgenden Kalenderjahre bis zum Schluß des Kalenderjahres, in dem der Steuerpflichtige das 45. Lebensjahr vollendet.

Unter Zugrundelegung der bezeichneten Durchschnittsbeträge ergibt sich das folgende *Jahresaufkommen*:

Jahrgang 1914:	121 000 x 62	=	7,6 Millionen RM
Jahrgang 1915:	94 000 x 62	=	5,8 Millionen RM
beide Jahrgänge zusammen			13,4 Millionen RM.

Da das Gesetz erst am 1. August in Kraft treten soll, ergibt sich für das gegenwärtige Kalenderjahr 1937 ein Aufkommen von 5,6 Millionen Reichsmark.

Im Oktober 1937 wird der Jahrgang 1916 eingezogen. Dieser ist zahlenmäßig verhältnismäßig schwach. Er wird bei 350 000 Wehrpflichtigen rund 71 000 Wehrsteuerpflichtige enthalten. Das entspricht einem Steuerbetrag von $71\,000 \times 62 = 4,4$ Millionen Reichsmark. Es wird sich für 1938 das folgende Bild ergeben:

Jahrgang 1916	=	4,4 Millionen RM
Jahrgang 1915	=	5,8 Millionen RM

⁸ Rest des Absatzes aufgr. Anregung des StdF (o. Anm. 2) in der veröffentl. Begründung wie folgt gefaßt: „Wenn auch aus dem besonderen Zweck dieses Gesetzes möglichst alle zu dieser Steuer herangezogen werden sollen, so mußte doch aus sozialen Gründen eine Freigrenze geschaffen werden. Diese Grenze liegt nach den Bestimmungen des § 2 bei einem Jahreseinkommen von RM 224.“

⁹ Ganze Ziff. 5 aus der veröffentl. Fassung gestrichen gemäß Anregung des StdF (o. Anm. 2): „Diese Ausführungen halte ich mit dem Zweck der Veröffentlichung der Begründung nicht für vereinbar und bitte daher, sie in vollem Umfang zu streichen.“

Jahrgang 1914	=	0,9 Millionen RM
alle drei Jahrgänge zus.		11,1 Millionen RM.

In jedem folgenden Jahr wird ein Jahrgang Wehrsteuerpflichtiger *neu* mit den *hohen* Sätzen in die Wehrsteuerpflicht kommen und ein Jahrgang aus den *hohen* Steuersätzen in die *niedrigen* Steuersätze hinüberwechseln.

Die Wehrsteuer wird sich erst nach 24 Jahren, also ab 1959, voll auswirken. Es werden dann zum erstenmal 24 Jahrgänge Wehrsteuerpflichtiger vorhanden sein. Den Berechnungen des Statistischen Reichsamtes gemäß ist – unter Voraussetzung gleichbleibender wirtschaftlicher Verhältnisse – zu erwarten, daß die Wehrsteuer ab dem Jahr 1959 ein Gesamtjahresaufkommen von etwa 36 Millionen Reichsmark ergeben wird.

Bei der Berechnung des Jahresaufkommens der Wehrsteuer ab 1959 ist außer Betracht gelassen, daß Jahr für Jahr ein Teil der Steuerpflichtigen durch Tod ausfällt. Es ist jedoch anzunehmen, daß das Aufsteigen der Überlebenden in höhere Einkommensstufen diesen Ausfall ausgleichen wird¹⁰.

¹⁰ Widerspruch gegen die Vorlage wurde nicht erhoben und das *Gesetz über eine Steuer der Personen, die nicht zur Erfüllung der zweijährigen aktiven Dienstpflicht herangezogen werden (Wehrsteuer) – WehrStG* – von Hitler am 20. 7. 1937 ausgefertigt (RGBl. I S. 821); s. R 43 II/792, Bl. 156–163 (Anhang, FV 326*); R 2/20918, Geh. 2 und 3. Vgl. auch die Pressesammlung in: R 2501/1626. Zwei DVOn vom 20. 7. und 16. 12. 1937 (RGBl. I S. 822, 1388) regelten insbes. die verminderte Besteuerung der 1934/35 zur kurzfristigen Ausbildung Eingezogenen und Einzelheiten der Steuerveranlagung; Material zu ihrer Vorbereitung s. R 2/20919. Allgemein zum Verfahren bei Stundung, Erlaß und Erstattung der Wehrsteuer: R 2/56889. Verwaltungserlasse des RFM in: RStBl. 1937, S. 891, 1277, 1286. Durch VOn vom 17. und 21. 12. 1938 (RGBl. I S. 1817, 1837) wurde die Wehrsteuer auch in Österreich und im Sudetenland eingeführt; hierzu R 2/20918, Geh. 4. Im Rj. 1938/39 belief sich das Steueraufkommen auf 16,627 Mio RM; STAT. JB. 1939/40, S. 531.

Nach Kriegsbeginn regte die RGr. Industrie mit Eingabe vom 21. 3. 1940 beim RFM vergeblich die Aufhebung der Wehrsteuer zur Entlastung der Lohnbüros an. Ein Jahr später drang auch der RFM mit Schreiben an das OKW vom 29. 4. 1941 auf Aussetzung dieser Steuer für Kriegsdauer: Sie habe im Rj. 1940/41 nur mehr 6,4 Mio RM erbracht und sinke weiter, rechtfertige also keineswegs den Verwaltungsaufwand, auch „wehrpädagogische“ Gründe könnten nicht mehr durchschlagen, da die nicht zum Dienst an der Waffe eingezogenen Männer ebenfalls kriegswichtige Arbeit leisteten. Das OKW gab sich am 6. 6. 1941 einverstanden, jedoch mit der Maßgabe: „Es wird hierbei nochmals betont, daß eine *Aufhebung* der Wehrsteuergesetze nicht in Frage kommen kann und daß daran festgehalten werden muß, die Wehrsteuer nach dem Kriege sofort wieder in Kraft treten zu lassen.“ R 2/20920, unfol. Die Wehrsteuer wurde daraufhin durch § 19 der 1. *LohnabzugsVO* vom 1. 7. 1941 (RGBl. I S. 362) ausgesetzt; vgl. die Erläuterung durch StS Reinhardt in: RStBl. 1941, S. 476; ferner VOSS, Steuern, S. 102.

Zitierhinweis

Nr. 99 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Wehrsteuergesetzes. 10. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d099>